

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch
Mã thủ tục	1.001678
Số quyết định	1061/QĐ-BNG
Cấp thực hiện	Cơ quan khác
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Công chứng, chứng thực
Đối tượng thực hiện	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Nộp hồ sơ tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện).

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đại diện cấp giấy biên nhận cho Người yêu cầu chứng nhận giấy tờ, trong đó ghi rõ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ kèm theo và thời gian trả lời kết quả.

Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết. Nếu giấy tờ hợp lệ, Cơ quan đại diện thực hiện công chứng trên giấy tờ.

Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ hoặc hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện cho đương sự.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng (1 bộ)		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Thành phần hồ sơ 3: Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó		Không có
Thành phần hồ sơ 1: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu		Không có
Thành phần hồ sơ 2: Bản sao giấy tờ tùy thân (bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế) của người yêu cầu công chứng, Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện (nếu là người đại diện)		Không có
Thành phần hồ sơ 4: Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có		Không có

Trường hợp 2: Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn (1 bộ)		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Thành phần hồ sơ 5: Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có		1 bản sao
Thành phần hồ sơ 1: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu		1 bản chính
Thành phần hồ sơ 3: Bản sao giấy tờ tùy thân (bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế) của người yêu cầu công chứng, Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện (nếu là người đại diện)		1 bản sao
Thành phần hồ sơ 4: Bản sao giấy chứng nhận q		1 bản sao

uyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó		
Thành phần hồ sơ 2: Dự thảo hợp đồng, giao dịch		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	2 ngày	50 VNĐ	Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch, niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, dịch giấy tờ, văn bản không tính vào thời hạn công chứng. Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật 53/2014/QH13 - Công chứng	53/2014/QH13
Thông tư 06/2015/TT-BTP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng	06/2015/TT-BTP

Nghị định 29/2015/NĐ-CP	29/2015/NĐ-CP
Luật 33/2009/QH12	33/2009/QH12
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài	264/2016/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

10.1 Đối với người yêu cầu công chứng:

- Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài.
 - Nếu người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.
 - Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự, xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó.
- Người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt thì họ phải có người phiên dịch (đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng; người phiên dịch do người yêu cầu công chứng mới). Nghiêm cấm người yêu cầu công chứng thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng. Năng lực hành vi dân sự được xác định theo quy định của pháp luật dân sự, cụ thể:
- + Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, trừ trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 - + Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ có thể tự mình ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 - + Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi ký kết hợp đồng dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc pháp luật có quy định khác;
 - + Người chưa đủ 6 tuổi thì không được quyền ký hợp đồng dân sự mà phải thông qua người đại diện.

10.2 Đối với người làm chứng:

- Trong trường hợp pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm chứng hoặc trong trường hợp pháp luật không quy định việc công chứng phải có người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điền chỉ được thì phải có người làm chứng.
- Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu họ không mời được thì cán bộ lãnh sự chỉ định. Nghiêm cấm người làm chứng có hành vi gian dối, không trung thực.
- Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ về tài sản liên quan đến việc công chứng.

10.3. Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

- Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;
- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;
- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Lời chứng của công chứng viên đối với di chúc và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc

Mã: KQ.G08.000073

Lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng giao dịch

Mã: KQ.G08.000071

Lời chứng của công chứng viên

Mã: KQ.G08.000079

Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng

Mã: KQ.G08.000072

Lời chứng của công chứng viên đối với văn bản từ chối nhận di sản

Mã: KQ.G08.000074

TỪ KHÓA

MÔ TẢ